

第3節 出水及び水利に関する罪 第4節 往來を妨害する罪／第2章 公衆の健康に対する罪

第3章 公衆の信用に対する罪／第1節 通貨偽造の罪 第2節 文書偽造の罪

刑法
No.368

H18-7

(記点：3)

月 日

月 日

文書偽造罪に関する次の【記述】中の①から④までの()内に、後記の【語句群】から適切な語句を入れた場合、()内に入るものの組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。なお、一つの()内に二つ以上の語句が入る場合もある。

【記述】

「文書偽造の本質は、文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽る点にあると解される。この点に関し、最高裁判所は、『自己の氏名が弁護士甲と同姓同名であることを利用して、[弁護士甲]の名義で、弁護士としての業務に関連して弁護士資格を有する者が作成した形式、内容の文書を作成した所為は、文書の名義人と作成者の人格の同一性にそごを生じさせたものというべきであり、私文書偽造罪に当たる。』旨判断した。この判断は、文書が弁護士としての業務に関連して弁護士が作成した形式、内容のものであることを、人格の同一性にそごが生じているか否かの重要な判断要素の一つとしたものと考えられる。文書が弁護士としての業務に関連して弁護士が作成した形式、内容のものである場合には、その文書を見る者は、その形式、内容から弁護士が作成した文書であることに重きを置いて、弁護士資格を有しない作成者とは別人格の者を名義人だと理解すると思われるからである。このように考えると、(①)のように(②)には文書偽造罪は成立するが、(③)のように(④)には文書偽造罪は成立しないことになる。」

【語句群】

- ア. 弁護士資格を有しないAが、高級ホテルに宿泊するに当たり、見えを張るために、宿泊代金等を全額前払するとともに、「弁護士A」の名義で、ホテルに提出する宿泊者カードを作成した場合
- イ. 弁護士資格を有しないBが、自己の所有する土地を売却するに当たり、売主欄に「弁護士B」と記載した売買契約書を作成した場合(Bに所有権移転登記や土地の引渡しを免れる意思はなく、実際にこれらを履行したものとする。)
- ウ. 弁護士資格を有しないCが、弁護士を装って行った法律相談の報酬を相談者に支払請求するため、「弁護士C」の名義で業務報酬請求書を作成した場合
- エ. 弁護士資格を有しないDが、弁護士を装って行った和解交渉の経過について依頼者に報告するため、「弁護士D」の名義で報告書を作成した場合
- オ. 肩書が重要な意味を持つ形式、内容の文書を作成した場合
- カ. 肩書が特に意味を持たない形式、内容の文書を作成した場合

- ①イ、エ ②オ ③ア、ウ ④カ
- ①ウ、エ ②オ ③ア、イ ④カ
- ①エ ②オ ③ア、イ、ウ ④カ
- ①エ ②カ ③ア、イ、ウ ④オ
- ①ア、イ ②カ ③ウ、エ ④オ

No368

肩書と私文書偽造罪

正答率

H18-7

正解

2

93%

() には順に、「①ウ・エ」、「②オ」、「③ア・イ」、「④カ」と入り、したがって、正解は肢2となる。

本問では、弁護士資格を有しない者が作成した文書につき、文書偽造罪の成否をどのように判断するかが問題となっている。つまり、一定の肩書・資格を有しない者が、それを冒用して肩書・資格を付した名義の文書を作成した場合に、私文書偽造罪が成立するかが問題となっている。

従来、肩書・資格の冒用は基本的には文書偽造罪とはならないと解されてきたと思われるが、それは、そのことによって現実の作成者とは別人格が作出されず、名義人と作成者の人格の同一性にそごが生じないと解されるからである。いいかえれば、人格の同一性にそごが生じるような例外的な場合には、肩書・資格の冒用の事例について、私文書偽造罪の成立を肯定する余地があることになる。

設問の判例（最決平5.10.5、百選Ⅱ95事件）においては、弁護士でない者が、自己と同姓同名の弁護士Xが存在することを利用して自己が弁護士であるかのように偽り、弁護士の肩書を付して、弁護士報酬金請求書、振込依頼書、請求書、領収書等の文書を作成して依頼者に交付したという事案において、本件各文書は弁護士としての業務に関連して弁護士資格を有する者が作成した形式、内容のものである以上、本件各文書に表示された名義人は実在する弁護士Xであって、弁護士資格を有しない被告人とは別人格の者であることが明らかであるから、本件各文書の名義人と作成者との人格の同一性にそごを生じさせたものであり、私文書偽造・同行使罪（159条、161条）が成立するとされている。

② オ

「(①) のように (②) には文書偽造罪は成立する」との記載から、②には、文書偽造罪を肯定する場合の判断要素が入り、①には②の具体例が入るということが分かる。そこで、まず、判断要素であるオ・カの語句のうち、どちらが②に入るかを検討する。「(②) には文書偽造罪は成立する」とされているところ、弁護士資格を有しない者が、「オ.『肩書が重要な意味を持つ』形式、内容の文書を作成した場合」には、「文書の名義人と作成者の人格の同一性にそごを生じさせた」といえる。そのため、このような場合には、文書偽造罪が成立する。したがって、②にはオが入る。

① ウ・エ

次に、具体例であるア・イ・ウ・エの語句のうち、どれが①に入るかを検討する。

「(①) のように (②) には」とされており、②には、「オ. 肩書が重要な意味を持つ形式、内容の文書を作成した場合」が入るところ、「ウ. 弁護士資格を有しないCが、弁護士を装って行った法律相談の報酬を相談者に支払請求するため、『弁護士C』の名義で業務報酬請求書を作成した場合」や、「エ. 弁護士資格を有しないDが、弁護士を装って行った和解交渉の経過について依頼者に報告するため、『弁護士D』の名義で報告書を作成した場合」には、冒用された「弁護士資格」により、弁護士ではないC・Dとは別個の人格が想定される確率が高い。そのため、このような場合には、文書偽造罪が成立する。したがって、①にはウ・エが入る。

④ カ

「(③)のように(④)には文書偽造罪は成立しない」との記載から、④には、文書偽造罪を否定する場合の判断要素が入り、③には④の具体例が入るということが分かる。そこで、まず、判断要素であるオ・カの語句のうち、どちらが④に入るかを検討する。「(④)には文書偽造罪は成立しない」とされているところ、弁護士資格を有しない者が、「カ. 肩書が『特に意味を持たない』形式、内容の文書を作成した場合」には、別人格を作出したことはならないから、他人の名義の冒用にはならない。そのため、このような場合には、文書偽造罪は成立しない。したがって、④にはカが入る。

③ ア・イ

次に、具体例であるア・イ・ウ・エの語句のうち、どれが③に入るかを検討する。

「(③)のように(④)には」とされており、④には、「カ. 肩書が特に意味を持たない形式、内容の文書を作成した場合」が入るところ、「ア. 弁護士資格を有しないAが、高級ホテルに宿泊するに当たり、見えを張るために、宿泊代金等を全額前払するとともに、『弁護士A』の名義で、ホテルに提出する宿泊者カードを作成した場合」や、「イ. 弁護士資格を有しないBが、自己の所有する土地を売却するに当たり、売主欄に『弁護士B』と記載した売買契約書を作成した場合(Bに所有権移転登記や土地の引渡しを免れる意思はなく、実際にこれらを履行したものとする。)」のように、弁護士の業務と無関係の文書に関し「弁護士」の肩書を付した場合であっても、そのことにより、弁護士資格を有しない作成者とは別人格の者を名義人と想定されるわけではない。そのため、このような場合には、文書偽造罪は成立しない。したがって、③にはア・イが入る。